

1500768-37.2019.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR
Comarca: Orlândia
Foro: Foro de Orlândia
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 07/12/2022

... o E. STF:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. INDULTO. ART. 1º, INCISO XIII, DO DECRETO N.º 8.172/2013. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA (STF, HC nº 123.425/PE, 1º Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500768-37.2019.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500768-37.2019.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2270070/2019 - DEL.POL.ORLANDIA, 7434506 - DEL.POL.ORLANDIA, 1197/19/415 - DEL.POL.ORLANDIA, 2270070 -

DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAULO TREVISAN OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

SAULO TREVISAN OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela infração veiculada no art. 12 da Lei nº 10.826/03. Notícia a denúncia que, no dia 16 de setembro de 2019, por volta de 07h50, na Rua Dez, nº 242-A, bairro Jardim Boa Vista, nesta cidade e comarca, o acusado foi surpreendido por policiais militares mantendo sob sua guarda, no interior de sua residência localizada no endereço supra, um revólver calibre .22, da marca Rossi, de numeração 182405, niquelado, municiado com 1 (um) cartucho de igual calibre, da marca CBC, e 94 (noventa e quatro) cartuchos íntegros, calibre .22, da marca CBC, tudo de uso permitido, agindo em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2019 (fls. 75). O Ministério Público

propôs a suspensão condicional do processo (fls. 98). Em audiência (termo de fls. 114), o acusado aceitou a proposta. Às fls. 198/199, o Ministério Público pugnou pela revogação do benefício, sob o fundamento de que o acusado foi processado criminalmente e está respondendo a outras ações penais. Em decisão de fls. 200, o benefício foi revogado. Em petição de fls. 212/215, a defesa pugnou pela extinção da punibilidade do acusado. Em decisão de fls. 220/221, o pleito defensivo foi indeferido.

O acusado apresentou resposta à acusação, pleiteando o oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 227/231). Em manifestação de fls. 235/239, o Ministério Público reputou incabível o acordo. Os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação acerca da possibilidade do oferecimento do acordo (fls. 240). Em manifestação (fls. 249/261), o Procurador-Geral de Justiça ratificou a recusa ao oferecimento do acordo.

Não vislumbradas quaisquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 395 do Código de Processo Penal, confirmou-se o recebimento da denúncia e designou-se audiência instrutória (fls. 262/263), na qual foram inquiridas as testemunhas arroladas e colhido o interrogatório do acusado (mídia às fls. 280 – termo de fls. 281/284). Em alegações finais orais, o Ministério Público pleiteou a condenação, nos termos da denúncia, por entender suficientemente provada tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. A Defesa, também em alegações finais orais, teceu comentários acerca da dosimetria da pena. Pleiteou, no mais, o reconhecimento do período de prova da suspensão condicional do processo a título de tempo de pena cumprido. Por fim, subsidiariamente, requereu a aplicação de prestação pecuniária a título de pena alternativa.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade de SAULO TREVISAN OLIVEIRA pela infração veiculada no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Não foram suscitadas preliminares. Após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do inter processual, vislumbra-se a procedência da ação.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/12), bem como pelos laudos periciais (fls. 58/61 e 62/66), atestando a eficácia da arma de fogo e munições para disparos, e ainda pela farta prova oral coligida.

A autoria criminosa também é inconteste, conforme se demonstrará. Passo, de início, a apresentar o teor da prova testemunhal e do interrogatório.

O acusado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou a prática do delito. Confirmou que estava na posse da arma de fogo e que ela não estava regularizada. Pontuou que não disparou a arma recentemente e que não sabe explicar o resultado do teste de recenticidade. Mencionou que procurou uma forma de regularizar a arma, por meio da internet, porém chegou a conclusão que não era possível.

O policial militar Pedro Reginaldo Nunes da Silva, sob o crivo do contraditório, asseverou que foram acionados na data dos fatos a fim de acompanhar o GAECO em buscas domiciliares realizadas em Orlândia em razão de uma operação deflagrada na cidade. Narrou que foi um dos responsáveis pela busca no domicílio do acusado. De início, o último negou a existência de armas no local. Eis que, no curso da busca, dentro de um cofre, localizaram uma arma de fogo e munições intactas. Ainda, localizaram um revólver calibre .22 e noventa e seis munições. O cofre localizava-se dentro do guarda-roupas do quarto do acusado. Consignou que o último mencionou que se tratavam de armas com valor sentimental, vez que pertenciam a seu avô.

O policial militar Leandro José Milani, sob o crivo do contraditório, corroborou, integralmente, a palavra de seu colega de farda. Confirmou que realmente, dentro do quarto do réu, no interior de um cofre, localizaram uma pistola e uma arma de fogo, além de diversas munições. Questionado sobre as armas de fogo, em momento anterior, o acusado afirmara que a arma estava em um rancho da família.

Anota-se que a palavra dos policiais que participaram da ocorrência e da

investigação gozam de relevante valor probante. Nesse sentido, inclusive, decide o E. TJSP:

Nesse diapasão: Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção. Ao contrário do alegado pela Defesa, inexistem, de outro lado, contradições ou incoerências na prova oral acusatória. Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal" (TJ-SP - APL: 282502120098260554 SP 0028250-21.2009.8.26.0554, Relator: Otávio de Almeida Toledo Data de Julgamento: 14/02/2012, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2012.)

Pois bem. Coligindo os depoimentos prestados e a dinâmica dos fatos, incontroversa a autoria do acusado e a configuração dos elementos típicos. Isso porque, em juízo, os policiais confirmaram que a arma foi localizada na residência do réu, e o último, também em juízo, confessou que estava na posse da arma de fogo e que ela não estava regularizada. Constatou-se que a última efetivamente não possuía registro. Por fim, importante mencionar que a própria defesa técnica asseverou que, em relação ao mérito, a ação penal procede.

Assim, perfeita a adequação típica da conduta do acusado ao disposto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, e ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação do acusado pelo delito se impõe.

Delineada a conduta delitativa, passo a dosar a pena.

Da pena.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), verifico que inexistem elementos para exasperação em virtude de maus antecedentes, conduta social ou a personalidade do agente considerando que "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 - repercussão geral). No mais, a "conduta social" representa o comportamento da agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2º Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015). Em sentido análogo, a culpabilidade, o comportamento da vítima, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal (vide STJ, 5º Turma, HC nº 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 21/08/2012). Assim, mantenho a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão espontânea. No entanto, inviável na presente fase a fixação da pena aquém do mínimo legal. Nessa esteira, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não se fazem presentes causas de aumento e de diminuição da pena. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Considerando-se a capacidade econômica do sentenciando, fixo o dia-multa em 1/5 (um quinto) do valor do salário-mínimo.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade do acusado e os bons antecedentes, nos termos do art. 33, §2º e 3º, do CP, estabeleço como regime inicial o aberto para o início do cumprimento da pena.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público na inicial acusatória para CONDENAR o réu SAULO TREVISAN OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, também fixado no mínimo legal.

Ante a quantidade de pena fixada e os bons antecedentes, promovo a substituição da pena privativa de liberdade do acusado por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários mínimos, a uma

instituição pública ou privada com destinação social, a ser indicada quando da execução, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal.

Anoto ser inviável, ante a completa ausência de previsão legal, computar o tempo de período de prova da suspensão condicional do processo como tempo de pena cumprido, motivo pelo qual indefiro o pleito formulado pela I. Defesa técnica. Não se aplica à hipótese o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. No mais, por óbvio, as condições do sursis processual não possuem natureza e a finalidade da pena, que é prevenir e reprimir a prática criminosa. Para arrematar, sobre o tema, ainda que analisando o período de prova da suspensão condicional da pena, e não do processo, assim decidiu o E. STF:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. INDULTO. ART. 1º, INCISO XIII, DO DECRETO N.º 8.172/2013. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA (STF, HC nº 123.425/PE, 1º Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/10/2014).

Considerando a ausência, no presente momento processual, dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, respectivamente, poderá o sentenciando recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (2) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (3) intime-se o réu para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 (dez) dias e (4) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas ex lege.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Orlândia, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA